

1524656-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cecília Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... transitadas em julgado do acusado por tráfico (Processos de nos 0003337-14.2010.8.26.0271 e 0011973-18.2011.8.26.0405- fl. 22), aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, compenso a agravante da reincidência (Processo 3014613-69.2013.8.26.0405- fl. 23) com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1524656-73.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

DAVID LUCAS SERVULO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, em 1º de novembro de 2022, às 02h10min, durante o repouso noturno, nesta Capital, no Bairro Brás, na Rua Inácio de Araújo, 191, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios com um comparsa conhecido como Gabriel, concorreu para a subtração, para o comparsa, mediante rompimento de obstáculo, da quantia de R\$ 300,00 do estabelecimento Sacaria Toledo.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2022 (fls. 61/63). Citado o réu, ele apresentou defesa escrita na audiência, sendo ratificado o recebimento.

Na presente data, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo, por fim, interrogado o acusado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. e a Defesa requereu a absolvição, deduzindo teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13) e pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 15), bem como pela prova oral colhida em sede policial e em Juízo, sendo certa a autoria.

O acusado, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, confessou a autoria delitiva.

E a confissão do acusado encontra respaldo nas demais provas produzidas, que permitem a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

A representante da empresa-vítima, P.T.S., afirma que foi avisada durante a madrugada quando o alarme de segurança do estabelecimento disparou, sendo aconselhada a ir no local. Atesta que, ao chegar no local, viu que os agentes haviam arrombado a porta, mas que não estava danificada, "mixa"; que eles subtraíram a quantia de R\$ 300,00; e que haviam separado aproximadamente R\$ 2.000,00 em mercadorias, mas não conseguiram levar o material.

No mesmo sentido os depoimentos dos policiais Alex e Gabriel, ambos ouvidos em solo policial e o segundo também em Juízo: contam que estavam em patrulhamento na Rua do Hipódromo, por volta das 02h00, quando foram acionados via Copom para atender ocorrência de violação de domicílio no numeral 191 da Rua Doutor Inácio de Araújo. Dizem que, chegando ao estabelecimento, perceberam que a porta principal estava aberta; que ingressaram no local e ouviram barulhos no fundo da loja; e que, ao se dirigirem de onde vinham os barulhos, viram o réu junto do agente desconhecido. Informam que eles entraram em um escritório e trancaram o local por dentro; que, neste escritório, os agentes, usando uma escada, acessaram o forro e o telhado do estabelecimento e iniciaram fuga pelos telhados de diferentes imóveis; e que fizeram acompanhamento por baixo. Narram que fizeram o cerco aos agentes; que, depois de aproximadamente 10 minutos, detiveram David, tendo o outro agente conseguido se evadir; e que localizaram aproximadamente R\$ 150,00 com o imputado. Relatam que o acusado confessou que estava furtando o estabelecimento junto de seu comparsa Gabriel; e que a representante da empresa-vítima foi ao local, notando esta que faltavam aproximadamente R\$ 300,00, bem como os agentes já haviam separado mercadorias para levarem.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, durante o repouso noturno.

Quanto ao repouso noturno, observo que a denúncia indica que a prática teria ocorrido durante a madrugada, o que se confirmou durante a instrução.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da comparsaria também estão suficientemente demonstradas pela prova oral produzida, prescindível a perícia.

Passo a dosar as penas.

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal e considerando-se a presença de duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), bem como as condenações transitadas em julgado do acusado por tráfico (Processos de nos 0003337-14.2010.8.26.0271 e 0011973-18.2011.8.26.0405- fl. 22), aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, compenso a agravante da reincidência (Processo 3014613-69.2013.8.26.0405- fl. 23) com a atenuante da confissão, restando a pena inalterada.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento ou de diminuição da reprimenda nada a modificar, salientando que não será aplicado o aumento referente ao repouso noturno, diante do requerido pelo Ministério Público, com base no recente posicionamento do Tribunal Superior.

Diante da quantidade de pena imposta e da particularidade do delito, atenta, ainda, à reincidência e aos maus antecedentes do réu, incabível o benefício do artigo 44, do Código Penal.

Quanto ao regime, descontará o réu a reprimenda inicialmente no SEMIABERTO, tendo-se em vista o quantum de pena aplicado, bem como sua reincidência e os maus antecedentes.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu GABRIEL ALVES DA SILVA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. , no valor unitário mínimo.

Preso durante todo o curso do processo, assim permanecerá o acusado em caso de recurso, uma vez que ainda presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, com mais razão agora, que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecília Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA